

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51484405620258240930

ID Comunicacao: 493572968

Data Disponibilizacao: 2025-12-19

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5148440-56.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>1)Cite-sea parte executada, preferencialmente por AR, ciente dos prazos de3 dias para pagar e de 15para opor embargos.</p>

<p>Arbitro honorários em 10% do valor atualizado da causa, com redução de 50% em caso de pronto pagamento.</p>

<p>A parte exequente fica ciente da possibilidade de emissão da CERTIDÃO DE ADMISSIBILIDADE DE EXECUÇÃO, disponível no Painel do Advogado no eproc.</p>

<p>2)Transcorrido o prazo sem pagamento, utilize-se o Sisbajud, observando-se o seguinte:</p>

<p>a) Se a parte executada for pessoa jurídica, DETERMINO a utilização do Sisbajud com

aplica-se da modalidade Teimosinha, pelo período de 30 dias.

b) Se a parte executada for pessoa física, DETERMINO a utilização do Sisbajud sem aplicação da modalidade Teimosinha.

Isso porque, regra geral, circulam nas contas de pessoas físicas valores alimentares, proventos de trabalho assalariado ou mesmo pro labore de empresários, que são destinados à manutenção da dignidade familiar. Em uma primeira e única aplicação do Sisbajud, se houver ativos financeiros acumulados, estes serão bloqueados de plano. O que existe a partir daí, normalmente, são apenas depósitos de valores remuneratórios (salários), que, em regra geral, não são penhoráveis. Nada impede, entretanto, que seja aplicada a ferramenta Teimosinha em situações excepcionais, desde que haja pedido fundamentado com a respectiva documentação comprobatória.

c) Se a parte executada for pessoa jurídica em recuperação judicial, DETERMINO a utilização do Sisbajud sem aplicação da modalidade Teimosinha.

Isso porque se a empresa está com processo desse tipo em andamento, regra geral, há evidente o desequilíbrio financeiro e precariedade de caixa. E, havendo bloqueio de ativos, será necessária a oitiva do Juízo recuperacional a respeito da situação do plano de pagamento frente ao crédito fiscal aqui executado, para que se possa avaliar o impacto que o prosseguimento dos atos expropriatórios poderá ter à viabilidade da recuperação judicial. Nada impede, entretanto, que seja aplicada a ferramenta Teimosinha em situações excepcionais, desde que haja pedido fundamentado e documentação comprobatória.

3) Sobrevindo Sisbajud positivo:

3.1) Se houver indisponibilidade excessiva, DETERMINO desde já o cancelamento da ordem judicial quanto ao valor a maior bloqueado de ativos financeiros, o que deverá ser cumprido na forma da lei (CPC, art. 854, § 1º).

3.2) Se a quantia bloqueada for ínfima (abaixo de 500 reais), DETERMINO também o cancelamento da ordem judicial, por força do art. 836 do CPC.

3.3) Tornados indisponíveis valores idôneos, INTIME-SE a parte executada e a pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente para se manifestar no prazo de 5 dias, sob as penas da lei (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º). ADVIRTO a parte executada que o exame de eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados:

(a) quanto a pessoas físicas, não ocorrerá de ofício, devendo a parte executada comprovar documentalmente a destinação e a necessidade dos valores para sua subsistência digna familiar ou para o adimplemento de demais obrigações (STJ, Tema 1.235), sob pena de preclusão;

(b) quanto a pessoas jurídicas, somente ocorrerá mediante comprovação documental acerca da representatividade dos valores frente ao faturamento mensal (pelo menos três meses anteriores), da destinação e necessidade para subsistência do empreendimento e do impasse ao adimplemento de demais obrigações, sob pena de preclusão.

2.4) Não apresentada a manifestação da parte executada, CONVERTO a indisponibilidade em penhora de dinheiro, sem necessidade de lavratura de termo, bem como DETERMINO a instituição financeira depositária que transfira o montante bloqueado para conta vinculada a este Juízo, no prazo de 24 horas, sob as penas da lei (CPC, art. 854, § 5º).

3.5) Caso a parte executada seja pessoa jurídica em recuperação judicial e haja bloqueio positivo, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que tome ciência da penhora ocorrida e informe a necessidade de substituição, caso a construtora tenha recaído sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

4) Sobrevindo bloqueio **Sisbajud negativo**, utilize-se o **Renajud** (restrição de transferência).

Não será feita restrição.

a) se existir restrição de outro juízo (a restrição somente será feita se a parte exequente trouxer informações sobre o outro processo e solicitar a instauração de concurso de credores).

b) e se o veículo estiver gravado com alienação fiduciária e/ou arrendamento

mercantil, porquanto a penhora recai sobre direito de crédito e não sobre o referido bem (TJSC, AC 0301655-64.2015.8.24.0075, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 20/02/2020).

Para Renajud positivo de veiculação; sem restrição de outro juízo e sem gravame (alienação fiduciária e/ou arrendamento mercantil): expedir-se mandado de constrição, intimação e avaliação, atendendo-se ao endereço da parte executada. A avaliação terá como parâmetro o valor constante na Tabela de Preços Mídios da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), cabendo ao Oficial de Justiça apontar outro valor apenas se se deparar com eventual veiculação em mau estado de conservação.

5) Apóse, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento ao aguardo de manifestação de parte ou do transcurso do prazo de prescrição intercorrente (art. 921 do CPC).

6) Com o decurso do prazo sem manifestação, independentemente de nova intimação, arquivem-se.

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>